

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2013/11113

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Ementa: Irregularidades no aumento de capital da companhia deliberado em AGE. Absoluções e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/76, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, aplicar aos acusados **Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz**, na qualidade de membros do Conselho de Administração da companhia Atletas Brasileiros S.A.:
 - 1.1. A penalidade de **multa pecuniária individual de R\$50.000,00**, pela não apresentação do laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013, em infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º, da Lei nº 6.404/76;
 - 1.2. A penalidade de **multa pecuniária individual de R\$50.000,00**, pela não apresentação do critério para o cálculo do preço de emissão das ações, em infração ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76; e
 - 1.3. A penalidade de **multa pecuniária individual de R\$50.000,00**, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/76, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, pela não apresentação da justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão, em infração ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76.
2. **Absolver** os acusados **Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz**, na qualidade de membros do Conselho de Administração da companhia Atletas Brasileiros S.A., das imputações de: (i) infração ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76, por não terem apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital deliberado em 22.3.2013, o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aludido aumento; e (ii) Infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, pelo não envio da Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/11113

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Walid Nicolas Assad
Doriane Anunciação Markiewicz

Assunto: Responsabilidade de administradores por realizar aumento de capital sem apresentar: (i) o critério para cálculo do preço de emissão das ações (infração ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76); (ii) o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrição do aumento (em infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei nº 6.404/76); (iii) a justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão (em infração ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76); (iv) o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aumento (em infração ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76); e (v) a Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013 (em infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I. DO OBJETO

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz que, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A. (“**Atletas**” ou “**Companhia**”), realizaram aumento de capital sem apresentar (i) o critério para cálculo do preço de emissão das ações (infração ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76); (ii) o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrição do aumento (infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei nº 6.404/76); (iii) a justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão (infração ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76); (iv) o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aumento (infração ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76); e (v) a Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013 (infração ao art.14 da Instrução CVM nº 481/09).

II. DOS FATOS

2. Em 22.3.2013, a Atletas realizou Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**”) que deliberou, entre outros assuntos, acerca do aumento de seu capital social. A ata da Assembleia consignou o seguinte (fls. 11 a 16):

- a) “Foi aprovado, dentro do limite de capital autorizado, nos termos do item 3.2 do Estatuto Social da Companhia, o aumento por subscrição privada, do capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas, para R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) dividido em 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, perfazendo, portanto, um aumento de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) representado por 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, em conformidade com o boletim de subscrição que consta do Anexo II a esta ata (“Boletins de Subscrição”).”;
- b) “Aprovada a integralização de valor correspondente ao total da subscrição de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, nos termos dos Boletins de Subscrição números 07, 08, 09, 10, 11 e 12. Dessa forma, foram subscritas 30.000.000 (trinta milhões) de ações da Companhia, cujo preço unitário de emissão é de R\$ 0,04 (quatro centavos), totalizando uma integralização de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). O prazo para integralização das ações subscritas é aquele constante nos Boletins de Subscrição.”;
- c) “as ações ora subscritas modificam o atual quadro societário da Companhia, que passa a ter uma nova composição constante no Anexo III à presente ata.”;
- d) “os demais acionistas da Companhia, devidamente qualificados na Lista de Presença de Acionistas, expressamente renunciaram ao direito de preferência para aquisição das referidas ações”; e

- e) "por deliberação unânime desta Assembleia Geral, consoante determinação estatutária 5.16, fica a diretoria desde já autorizada a tomar as devidas providências para formalizar todos os procedimentos pertinentes às deliberações junto ao Paraná, inclusive a assinatura de contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças para a aquisição dos direitos econômicos da totalidade dos atletas do clube no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)".

3. Conforme notas explicativas às informações trimestrais (fls. 01 a 10) apresentadas pela Atletas, "[...] a associação civil (clube de futebol) PARANÁ CLUBE, subscreveu e integralizou 29.999.995 ações, no valor de R\$1.199.999,80, tornando-se, assim, o controlador da Companhia.". Ademais, "no ato de emissão e subscrição das novas ações, a Companhia adquiriu os direitos econômicos, em sua maioria parciais, em virtude de outros detentores igualmente parciais privados, oriundos de contratos de jogadores de futebol, referente a 59 atletas, mediante Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças, celebrado com o PARANÁ CLUBE, também em 22 de março de 2013".

4. A partir de tais eventos, a SEP enviou Ofício¹ a Alexandre Souza de Azambuja, Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da Atletas, solicitando:

- i. Cópia do ato societário que aprovou o referido aumento de capital social;
- ii. As informações previstas no Anexo 14 da Instrução CVM nº481/09;
- iii. Cópia do Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças, celebrado com o Paraná em 22.3.2013; e
- iv. Manifestação da Companhia sobre eventual descumprimento do art. 8º, c/c o art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76.

5. O DRI atendeu parcialmente às solicitações, ao enviar cópias da ata da AGE de 22.3.2013 e do Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças. Quanto às informações previstas no Anexo 14 da Instrução CVM nº 481/09, o DRI entende que a Atletas não está obrigada a prestá-las, pelas seguintes razões (fls. 44 a 76):

- a) A Companhia ainda não possuía investidores e o seu quadro societário, antes da realização do aumento de capital, era composto por 12 acionistas: a pessoa jurídica do controlador e 11 pessoas físicas, sendo 3 delas conselheiros;
- b) Todos os acionistas se envolveram diretamente nas negociações com o Paraná Clube, inclusive muitos participaram de reuniões com os representantes do clube. Além disso, "As razões e consequências jurídicas e econômicas do aumento de capital, e consequente troca de controlador, foram amplamente debatidas em reuniões informais, em contato telefônico diário e troca de emails." ;

- c) Todas as informações exigidas no Anexo 14 da Instrução CVM nº 481/09 restariam prestadas, não podendo se falar em qualquer prejuízo informacional a qualquer acionista da Atletas, pois, como se vê, todos estiveram presentes na AGE, como atesta a lista de presença;
- d) Também não se pode falar em prejuízo a investidores ou ao mercado, já que a Atletas ainda não estava autorizada a negociar suas ações em bolsa de valores, consequentemente não existia investidor ou mercado que pudesse ser prejudicado nesta situação;
- e) A dúvida sobre a aplicabilidade ou não do Anexo 14 para o aumento de capital por subscrição privada da Atletas seria proveniente de sua peculiar situação jurídica, pois possuía registro na CVM porém sem a autorização da BM&FBOVESPA para negociar ações;
- f) A Atletas encontrava-se sujeita aos ônus dos custos e obrigações inerentes a sua condição de companhia aberta, mas estava obstruída de gozar dos benefícios que advém desta mesma condição;
- g) O aumento de capital se deu mediante emissão e subscrição de novas ações, em moeda corrente nacional, com prazo de subscrição a ser estabelecido nos próprios boletins de subscrição, e não por meio de bens, daí não ser aplicável o artigo 8º, com reflexo no parágrafo 3º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76;
- h) A negociação com o Paraná Clube se deu no âmbito privado, numa relação direta entre as partes, sem qualquer intermediação de agentes financeiros;
- i) A fixação do preço de emissão em R\$0.04 (quatro centavos) não proporcionou diluição injustificada dos antigos acionistas, em conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 170, pois o patrimônio líquido da Companhia, de R\$ 49.329,00, no período findo em 31.12.2013, dividido pela base acionária de 15 milhões de ações ordinárias, apresentava um VPA de R\$ 0,00328; e
- j) Todos os acionistas assinaram expressamente a Declaração de Renúncia do Direito de Preferência, conforme item 6.3 do instrumento do ato societário.

6. Após manifestação da Atletas, a SEP enviou, em 06.8.2013, ofícios² a Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, todos membros do Conselho de Administração da Companhia, informando que por ela estar registrada na CVM, deveria observar o Anexo 14 da Instrução CVM nº481/09 e divulgar as informações nela previstas. Além disso, a SEP solicitou aos conselheiros que se manifestassem sobre a operação de aumento de capital e sobre eventual descumprimento do art. 14 da Instrução CVM nº 481/09³ e do art. 8º, c/c o art. 170, §3º, da Lei nº 6.404/76.

7. Alexandre Souza de Azambuja respondeu aos questionamentos, apresentando os seguintes esclarecimentos além daqueles anteriormente prestados na qualidade de DRI da Companhia (fls. 133 a 137):

- a) A Companhia, apesar de possuir registro na CVM, ainda não recebeu autorização da BM&FBOVESPA para que suas ações sejam negociadas no mercado; não se aplicando, no caso, a Instrução CVM nº 481/09, pois quando a lei ou o regulamento excepcionam taxativamente a quem se aplicam os seus termos, não pode haver alargamento interpretativo, sob pena de mácula legal;
- b) No caso concreto, todos os acionistas participaram do ingresso do novo sócio e tomaram conhecimento de cada detalhe da negociação, tendo aprovado o negócio por unanimidade na AGE que deliberou sobre o aumento de capital;
- c) A Atletas não possui Conselho Fiscal, órgão que pretende instalar quando tiver suas ações negociadas no mercado;
- d) O aumento de capital objetivou transformar a Atletas num braço direito do Paraná Clube no Mercado de Capitais;
- e) Antes do ingresso do Paraná Clube no rol de acionistas, a Companhia era pré-operacional e não possuía ativos relevantes;
- f) O valor do aumento de capital refletiu o valor patrimonial dos direitos econômicos oriundos dos contratos de trabalho de jogadores profissionais de futebol incorporados à Atletas
- g) O ganho da Companhia se resume à incorporação desses ativos, que possuem grande atratividade no setor futebolístico e, embora o aumento de capital ainda não tenha resultado em recursos, nessa fase inicial se constitui em importante valor patrimonial;
- h) O preço de emissão das ações nem existe, tendo em vista que a Companhia não está admitida a negociar em nenhum mercado regulamentado de ações;
- e
- i) O aumento de capital não foi realizado em bens, mas sim em valores monetários, e estão devidamente contabilizados no 1º ITR/2013.

8. Doriane Anunciação Markiewicz, por sua vez, esclareceu que *"jamais foi administradora da empresa ATLETAS BRASILEIROS, tendo sido na verdade vice-presidente, deixando o cargo em 3 de maio de 2012 [...]"* (fls. 160).

9. Por fim, Walid Nicolas Assad não respondeu aos questionamentos efetuados pela SEP.

III. Da Acusação

Da infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei nº 6.404/76⁴:

10. Nos termos da Ata da AGE de 22.3.2013 (fls. 48 a 50), deliberou-se o aumento de capital da Atletas no valor de R\$ 1.200.000,00, com a concomitante autorização para *"formalizar todos os procedimentos pertinentes às deliberações junto ao Paraná, inclusive a assinatura do contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças para a aquisição dos*

direitos econômicos da totalidade dos atletas do clube no valor de R\$ 1.200.000,00", mesmo montante aprovado no aumento.

11. Entretanto, segundo a acusação, a Atletas não disponibilizou, no Sistema IPE, o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento do capital, como exige o art. 170, §3º, da Lei 6.404/76, em observância ao contido no art. 8º desta Lei.

12. Entendeu a SEP que, apesar da declaração da Companhia de que "*o aumento do capital social se deu mediante emissão e subscrição de novas ações, em moeda nacional*", o contrato celebrado entre ela e o Paraná Clube dispõe, em sua cláusula sexta, que o objeto do negócio é a transferência da receita líquida do primeiro contratante (Paraná Clube) ao segundo (Atletas), obtida pela cessão parcial ou definitiva do vínculo desportivo de qualquer atleta elencado no aludido acordo.

13. Na mesma esteira encontra-se o Memorando de Entendimento celebrado entre as partes que assim dispôs:

*"[....] A COMPANHIA pretende adquirir da PRIMEIRA SIGNATÁRIA (Paraná Clube) os seus **ATIVOS INTANGÍVEIS**, retratados no item 10 e 11, pelo valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).*

Para tanto, haverá o aumento de capital da COMPANHIA com a emissão primária de mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas [....]

[...]

***Com a subscrição e entrada do capital representado pelos direitos econômicos previstos no item 10 e 11, a PRIMEIRA SIGNATÁRIA entra na composição acionária da empresa, figurando como novo CONTROLADOR DIRETO, com a propriedade de 66,66% do capital votante da ATLETAS BRASILEIROS, e 33,33% da composição acionária ao atual controlador e demais acionistas.**"* (grifos da SEP).

14. Nesse sentido, inferiu a SEP que somente haverá a transferência de numerário quando for efetuada a venda dos direitos econômicos dos atletas vinculados ao Paraná Clube, o que significa dizer que, após a integralização do aumento de capital, a Atletas passou a deter o direito à receita oriunda da venda desses atletas.

15. Diante do exposto, restou claro para a acusação que a integralização do aumento de capital se deu mediante a realização de bens, isto é, a cessão parcial ou total de direitos econômicos dos atletas vinculados ao Paraná Clube, sem, contudo, a apresentação de laudo de avaliação, conforme acima exposto.

16. Nesse tocante, destacou a acusação ser competência do Conselho de Administração da Atletas enviar aos acionistas, previamente à realização da Assembleia Geral que deliberou sobre o aumento de capital em tela, todas as informações pertinentes aos assuntos a serem levados ao conclave, rezando, ainda, pela fiel aderência das propostas à legislação societária vigente e aos normativos emanados pela CVM.

17. Assim, concluiu a SEP que devem ser responsabilizados Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, todos membros do

Conselho de Administração da Atletas à época dos fatos⁵, por infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei nº 6.404/76.

Da infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09⁶ e art. 170, §§1º e 7º, da Lei nº 6.404/76⁷:

18. Ainda no que tange ao aumento de capital da Atletas, deliberado na AGE de 22.3.2013, os conselheiros foram instados pela SEP a se manifestar a respeito do não cumprimento do art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, que exige a prestação das informações constantes de seu Anexo 14, incluindo o critério de cálculo do preço de emissão adotado no aumento de capital e a justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a sua escolha, nos termos do art. 170, §§1º e 3º da Lei nº 6.404/76.

19. Em resposta, os conselheiros alegaram que, pela inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 481/09⁸, não se aplicariam à Companhia as obrigações contidas na citada Instrução, mais especificamente aquelas indicadas no seu Anexo 14, já que a Atletas, ao não possuir permissão para negociar seus valores mobiliários em mercados regulamentados, não se configuraria como emissor.

20. No entendimento da acusação, contudo, tal alegação não merece prosperar, à medida que *"as obrigações decorrentes da Lei Societária alcançam todas as companhias abertas, sejam elas admitidas a negociar com seus valores mobiliários em mercados regulamentados, ou não."* Esclareceu a SEP que, a partir do momento em que a Atletas obteve o seu registro de companhia aberta perante a CVM (em 03.9.2012, na categoria A), já estaria autorizada a negociar quaisquer valores mobiliários de sua emissão, estando sujeita, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.385/76⁹, à Legislação Societária e aos atos normativos emanados por esta Autarquia.

21. Especificamente quanto à Instrução CVM nº 481/09, a SEP ressalta que se aplica indistintamente a todas as companhias abertas de categoria A, inexistindo *"previsão de dispensa do cumprimento dessa Instrução em razão das características específicas de cada companhia"*.

22. Diante do exposto, a acusação concluiu pela responsabilização de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, todos membros do Conselho de Administração da Atletas à época dos fatos, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, pelo não envio da Proposta da Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013, contendo as informações indicadas no Anexo 14 (aumento de capital) da citada Instrução.

23. Conclui ainda a SEP que restaria caracterizada também a violação do disposto no art. 170, §§1º e 7º da Lei nº 6.404/76, uma vez que não foram apresentados: (i) o critério para o cálculo do preço de emissão das ações e (ii) a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.

Da infração ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76¹⁰:

24. Segundo apurado, a ata da AGE de 22.03.13, na qual se deliberou o aumento de capital, não contém qualquer menção ao tratamento a ser dado às eventuais

sobras de ações não subscritas, razão pela qual a acusação concluiu que restaria configurada a infração ao disposto no art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76, por parte dos membros do Conselho de Administração à época dos fatos, Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz.

IV. Das Responsabilidades

25. Diante do exposto, a acusação concluiu pelas responsabilizações de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Atletas, pelo descumprimento:

- a) Ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, por não ter apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital deliberado em 22.3.2013, o critério para o cálculo do preço de emissão das ações;
- b) Ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º, da Lei nº 6.404/76, uma vez que não foi apresentado o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013;
- c) Ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, por não ter apresentado, no que diz respeito ao aumento do capital deliberado em 22.3.2013, a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão;
- d) Ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76, por não ter apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital deliberado em 22.3.2013, o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aludido aumento; e
- e) Ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, pelo não envio da Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013.

V. Da Manifestação da PFE

26. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM)¹¹ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM n.º 538/08¹².

VI. Das Razões de defesa

27. Devidamente intimados, nos termos da Deliberação CVM nº 538/08, apenas o acusado Alexandre Souza de Azambuja apresentou razões de defesa, abaixo sintetizadas (fls. 303 a 314). Walid Nicolas Assad, intimado por edital por motivo de domicílio indefinido (fls. 365), e Doriane Anunciação Markiewicz, intimada por correspondência com Aviso de Recebimento - AR (fls. 272), não se manifestaram.

28. Inicialmente, Alexandre Souza de Azambuja esclarece que a Companhia já havia cumprido com o disposto no *caput* do artigo 170 da Lei 6.404/76¹³, tendo realizado mais de 3/4 (três quartos) do seu capital social e estando, portanto, autorizada a aumentá-lo por subscrição particular de ações. Adicionalmente, ressalta que, segundo o Estatuto Social da Atletas, em seu item 3.3, é facultado ao Conselho de Administração deliberar sobre o aumento de capital, decisão tomada pela AGE

realizada em 18.03.12. Porém, mesmo possuindo tal prerrogativa, o acionista controlador e os administradores optaram por submeter o assunto a uma Assembleia Geral Extraordinária, como forma de dar maior transparência e equidade à deliberação (artigos 166 e 170, §2º, da Lei 6.404/76¹⁴).

29. Com relação à acusação de descumprimento do art. 170, §1º, da Lei 6.404/76, o Acusado salienta, em suma, o que se segue:

- a) Os antigos acionistas renunciaram expressamente ao direito de preferência a que teriam direito, como resta demonstrado no item 6.3 da ata da AGE;
- b) O próprio Conselho de Administração poderia ter fixado o preço de emissão de R\$0,04 por ação, mas foi a Assembleia Geral, órgão máximo da Companhia, que decidiu por unanimidade fixá-lo. Na ocasião, todos os minoritários deram sua anuência expressa, considerando o preço justo e também justificada a diluição, que propiciava à Companhia a entrada de um novo parceiro;
- c) No momento do cálculo do preço de emissão foram levados em conta não apenas um dos critérios estabelecidos no §1º do art. 170 – o que já seria suficiente, já que o dispositivo prevê a hipótese de adoção de um dos critérios alternativamente –, mas dois deles conjuntamente;
- d) Com a entrada do novo controlador que possuía, nas palavras da Atletas, “[...] *notória experiência no setor objeto da companhia e participação ativa no mercado de compra e venda de direitos econômicos relativos a jogadores de futebol*”, considerou-se uma troca de comando salutar que aumentaria a **perspectiva de rentabilidade futura da Companhia**, fator a ser analisado conforme item “I” do parágrafo 1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76. Também teria sido levado em consideração o **valor do patrimônio líquido da ação**, conforme item “II” do mesmo dispositivo legal, que estava na casa de R\$ 0,003 antes do aumento de capital;
- e) Portanto, ao fixar o preço de emissão em R\$ 0,04, a Assembleia teria propiciado, na verdade, um ganho ao acionista minoritário, que foi equânime ao do acionista controlador;
- f) Na qualidade de companhia aberta, conforme registro obtido junto à CVM, a Atletas era autorizada a negociar suas ações em mercado de bolsa, mas ainda sem ser admitida e, portanto, sem condições de fazê-lo. Apesar de ter cumprido todos os requisitos elencados no Regulamento de Registro de Emissores de Valores Mobiliários da BM&FBOVESPA, a Atletas ainda não foi admitida no pregão, passados mais de 432 dias do protocolo de requerimento. Sendo assim, resta impossível levar em conta o terceiro critério presente no referido artigo para o cálculo do valor de emissão de suas ações, qual seja “a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou de mercado de balcão organizado (...)”.

31. No que diz respeito à acusação de descumprimento do art. 170, §7º, da Lei 6.404/76, o Acusado argui o que se segue:

- a) Os pormenores econômicos da precificação em R\$0,04 foram *"exaustivamente esclarecidos e analisados antes e durante a Assembleia Geral, só não constaram na redação da ata, o que se depreende da unanimidade dos votos de 100% do capital votante. A AGE apenas ratificou o que já estava compreendido e decidido, por isso sua redação foi sucinta"*;
- b) A própria ordem do dia tratava de assuntos como alteração do endereço da sede social, aumento de capital, renúncia de direito de preferência, assinatura do termo de cessão no livro de registro de transferência de ações ordinárias e eleição de seis novos conselheiros indicados pelo Paraná Clube, temas que, segundo o Acusado, fazem o papel da proposta de aumento;
- c) Além disso, todos os acionistas tinham conhecimento das reuniões entre a Atletas e o Paraná Clube ou participaram das mesmas, tiveram acesso aos documentos relativos a tal negociação, como o Memorando de Entendimento assinado por ambos em 14.02.13, e aprovaram por unanimidade os temas relativos a entrada do novo acionista.

32. No que diz respeito à acusação de descumprimento do art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei. 6.404/76, o Acusado aduz o que se segue:

- a) Não houve integralização em bens, mas sim em moeda corrente nacional, como determinado no Boletim de Subscrição (fls. 323). Foram realizadas duas operações no mesmo dia, o aumento de capital e compra dos direitos econômicos;
- b) Tanto é assim, que uma avaliação dos ativos intangíveis vendidos pelo Paraná Clube no referido contrato alcançariam um valor de integralização muito superior ao realizado, o que, aí sim, diluiria injustificadamente os acionistas minoritários da companhia. Portanto, estaria sendo observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º do próprio artigo 170¹⁵, que dissertam sobre a subscrição de ações em aumento de capital;
- c) Foi acatado o que foi deliberado em Assembleia, respeitado o citado §5º, e foram recebidos os valores relativos à integralização da subscrição independente de depósito bancário, atendendo o §4º. A quitação do *"Contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças"*, por sua vez, foi dada simultaneamente à entrada dos valores relativos à subscrição.

33. No que diz respeito à acusação de descumprimento do art. 171, §7º, da Lei 6.404/76, o Acusado diz que:

- a) *"ainda que a Companhia não tivesse certeza da subscrição integral das ações pelo novo controlador, ou seja, não tivesse a certeza de que não*

haveria sobras de valores mobiliários não subscritos da emissão, não poderia, nem que quisesse, dispor de nenhuma destas duas hipóteses trazidas pelo parágrafo 7º do Artigo 171 (...)";

- b) Mesmo que a CVM considerasse a situação da Atletas como suficiente para caracterização como companhia aberta, o fato de a Companhia não ter ações negociadas em bolsa, ou no mercado de balcão organizado, impossibilitaria ambas as opções previstas no referido artigo. Não seria possível (i) vender as ações em bolsa, em benefício da companhia (opção "a"); ou (ii) determinar no boletim de subscrição que o saldo não rateado seja vendido em bolsa (opção "b"); e
- c) Caso a CVM considerasse a Companhia como fechada, seria aplicável o §8º do art. 171, que não determina que o rateio seja estipulado antecipadamente, podendo, se houver sobras, decidir na própria Assembleia-Geral o seu destino, ou ainda, que a AGE delegue ao Conselho de Administração, ou à Diretoria Executiva, resolver esta questão *a posteriori*, ou seja, depois da realização da Assembleia, e não antes.

34. No que diz respeito à acusação de infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, o Acusado dispôs o que se segue:

- a) A Atletas não estaria sujeita ao disposto na Instrução CVM nº 481/09 já que não possuía ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão, conforme inteligência do art. 1º, parágrafo único, da mesma Instrução, que assim dispõe: *"Esta Instrução se aplica exclusivamente a companhias abertas que possuam ações admitidas a negociação em mercados regulamentados"*; e
- b) Tendo em vista este entendimento e a situação da Companhia, os administradores entenderam que não necessitariam submeter aos acionistas os documentos previstos no Anexo 14 porque, além dos acionistas terem tido acesso a toda informação pertinente nela elencado, a Atletas estaria dispensada de prover essa "proteção" adicional em virtude de não ser de fato uma companhia aberta ou, no mínimo, não possuir ações admitidas à negociação em mercados regulamentados.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/nº489/13 (fls. 41).

² OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/números 502/13 a 504/13 (fls. 127 a 132).

³ "Art. 14. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre aumento de capital, a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à presente Instrução."

⁴ "Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que

representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.

(...)

Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.

(...)

§ 3º A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 98.”

⁵ De acordo com os itens 12.6/8 do Formulário de Referência 2012-V2, de 28.09.2012 - fl. 208.

⁶ “Art. 14. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre aumento de capital, a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à presente Instrução.”

⁷ “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.

§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente:

I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;

II - o valor do patrimônio líquido da ação;

III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.

(...)

§ 7º A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”

⁸ “Art. 1º (...) Parágrafo único. Esta Instrução se aplica exclusivamente a companhias abertas que possuam ações admitidas a negociação em mercados regulamentados.” (redação anterior à alteração introduzida pela Instrução CVM nº 561, de 7 de abril de 2014).

⁹ “Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.”

¹⁰ “Art. 171. (...)

§ 7º Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo:

a) mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia; ou

b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da alínea anterior.”

¹¹ MEMO Nº120/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 249/254).

¹² “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”.

¹³ “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.”

¹⁴ “Art. 166. O capital social pode ser aumentado:

I - por deliberação da assembleia-geral ordinária, para correção da expressão monetária do seu valor (artigo 167);

II - por deliberação da assembleia-geral ou do conselho de administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no estatuto (artigo 168);

(...)

Art. 170. (...) § 2º A assembleia-geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao conselho de administração a fixação do preço de emissão de ações

a serem distribuídas no mercado.”

¹⁵ “§ 4º As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia independentemente de depósito bancário.

§ 5º No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82, e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela assembleia geral ou pelo conselho de administração, conforme dispuser o estatuto.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/11113

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Walid Nicolas Assad
Doriane Anunciação Markiewicz

Assunto: Responsabilidade de administradores por realizar aumento de capital sem apresentar: (i) o critério para cálculo do preço de emissão das ações (infração ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76); (ii) o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrição do aumento (infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei nº 6.404/76); (iii) a justificativa pormenorizada para fixação do preço de emissão (infração ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76); (iv) o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aumento (infração ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76); e (v) a Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013 (infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09).

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Voto

1. O presente processo administrativo sancionador versa sobre a responsabilidade de membros do Conselho de Administração da *Atletas Brasileiros S.A.*, por irregularidades no aumento de capital da Companhia deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.3.2013, que culminou com a transferência do seu controle acionário para a associação civil (clube de futebol) Paraná Clube.

2. Segundo apurado, não foi enviada a Proposta de Administração previamente à realização da AGE, não tendo sido apresentados o critério para o cálculo do preço de emissão das ações e a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão. Além disso, não teria sido apresentado o laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento de capital e tampouco especificado o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aludido aumento.

3. Com relação a não apresentação do critério para o cálculo do preço de emissão das ações e a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão, nos termos exigidos pelo art. 170, §§1º e 7º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), a defesa se pauta notadamente no fato de que a AGE contou com a presença de acionistas, representando 100% das ações com direito a voto, que aprovaram a proposta do aumento de capital por unanimidade. Argumenta que a base acionária da companhia era bastante reduzida e que todos os acionistas tinham conhecimento ou participaram das reuniões entre a Atletas e o Paraná Clube e tiveram acesso aos documentos relativos a tal negociação, como o Memorando de Entendimento assinado por ambos

em 14.2.2013. Ressalta ainda que os acionistas renunciaram expressamente ao direito de preferência a que teriam direito, como resta demonstrado na ata da AGE.

4. De fato, consta da ata da AGE que a aprovação do aumento de capital se deu por unanimidade, presente a integralidade dos acionistas titulares das ações com direito a voto. Não obstante, não há nos autos qualquer comprovação de que tais acionistas tenham efetivamente participado, ou ao menos acompanhado as tratativas com o Paraná Clube, tais como atas de reuniões preliminares ou registro dos acessos aos documentos pertinentes. E, ainda que existentes tais comprovantes, entendo que tal argumento não pode ser considerado para fins de eximir os administradores de apresentarem as informações exigidas pela Lei das S/A, mas apenas eventualmente serem consideradas na dosimetria da pena.

5. Sem adentrar na alegação acerca da aplicabilidade, ou não, da Instrução CVM nº 481/09 ao caso concreto — o que farei mais adiante — é certo que compete à Administração a disponibilização, em sua sede, previamente à realização da AGE, de todos os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia, nos termos do §3º do art. 135 da Lei das S/A¹. Vale dizer, tal obrigatoriedade decorre da própria lei e, portanto, independe de o assunto estar ou não previsto na Instrução CVM nº 481/09, como expressamente dispôs o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2013, de 28.2.2013, em seu item 3.2.2², abaixo transcrito:

"(...) mesmo quando os assuntos incluídos na ordem do dia da AGE não estiverem previstos na Instrução CVM nº 481/09, será necessária a apresentação de uma proposta com as informações e documentos necessários para a compreensão dos acionistas da matéria a ser deliberada na assembleia. Isso porque, como previsto na Instrução CVM nº 480/09, as informações e os documentos fornecidos aos acionistas devem ser verdadeiros, completos e consistentes, redigidos em linguagem clara, objetiva e concisa e não devem induzir os investidores a erro."

6. No entanto, o que se verifica é que não houve sequer a elaboração da Proposta da Administração previamente à realização da AGE, uma vez que o único documento que se tem no caso concreto é a ata da assembleia que, por sua vez, não traz qualquer informação acerca dos critérios que teriam sido adotados na fixação do preço de emissão das ações e tampouco a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão, nos termos exigidos pelo art. 170, §§1º e 7º da Lei das S/A.

7. A defesa também argui que foram considerados no cálculo do preço de emissão das ações dois critérios conjuntamente, a saber: a perspectiva de rentabilidade futura da Companhia decorrente da transferência do seu controle acionário para o Paraná Clube e o valor do patrimônio líquido da ação (R\$ 0,003), previstos, respectivamente, nos incisos I e II do §1º do art. 170 da Lei das S/A. Registra que o critério de que trata o inciso III do referido dispositivo legal não seria aplicável dado que a Companhia não possui autorização para negociar suas ações em bolsa de valores.

8. Especificamente quanto ao critério da perspectiva de rentabilidade futura, a defesa alega ainda que se considerou *"uma troca de comando salutar e benéfica para a companhia, agregando um valor indiscutível"*, porém não apresenta qualquer estudo ou avaliação nesse sentido. E, como ressaltou o Presidente Marcelo Fernandez Trindade, em voto proferido no âmbito do Processo Administrativo CVM nº

RJ2004/3098, "A adoção do parâmetro previsto no inciso I do §1º do art. 170 da Lei 6.404/76 requer estudo detalhado da Companhia de forma a se determinar suas perspectivas de rentabilidade e, então, poderá a administração analisar se tal parâmetro deve ou não ser considerado na fixação do preço de emissão".

9. Mais que isso, o §7º do art. 170 da Lei das S/A exige que a proposta de aumento do capital contenha justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério adotado. O Colegiado da CVM, inclusive, já firmou jurisprudência acerca do comando inserto no citado dispositivo, assentando o que se segue³:

- a) A justificativa sobre as razões econômicas para a realização do aumento de capital não supre a necessidade de justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério para o estabelecimento do preço de emissão;
- b) A justificativa referente ao preço de emissão deve ser suficientemente pormenorizada a fim de conferir ao órgão responsável pela deliberação detalhes relativos à fixação do preço de emissão que permitam a tal órgão atestar a legitimação econômica do preço;
- c) O §7º do art. 170 se presta a uma dupla função, que é informar aos acionistas e vincular os administradores à proposta, viabilizando a prestação de contas pelos administradores, bem como sua eventual responsabilização; e
- d) A legislação vigente não exige um laudo de avaliação sobre como a empresa chegou a um determinado preço de emissão.

10. A meu ver, é fato incontroverso que não foi apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital da Atletas, deliberado na AGE de 22.3.2013, o critério para o cálculo do preço de emissão das ações e a justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão, nos termos exigidos pelo art. 170, §§1º e 7º da Lei das S/A, razão pela qual acompanho a SEP e concluo pela responsabilização dos acusados.

11. Com relação a não apresentação do laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento de capital, nos termos exigidos pelo art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei das S/A, a defesa sustenta que as ações foram integralizadas em moeda corrente nacional, como determinado no Boletim de Subscrição, e que, em verdade, o aumento de capital e a compra dos direitos econômicos dos atletas do Paraná Clube foram coincidentes no mesmo dia. Prossegue afirmando que *"uma avaliação dos ativos intangíveis vendidos pelo Paraná Clube no referido contrato alcançaria um valor de integralização muito superior ao realizado, o que, aí sim, diluiria injustificadamente os acionistas minoritários da companhia."* Ao final, a defesa argui que se observou a legislação pertinente ao acatar o que foi deliberado pela AGE, nos termos do §5º do art. 170 da Lei das S/A, e que os valores relativos à integralização da subscrição foram recebidos *"independente de depósito bancário"*, nos termos do §4º do mesmo dispositivo, realizando-se a quitação do Contrato firmado com o Paraná Clube *"simultaneamente à entrada dos valores relativos à subscrição."*

12. Em que pesem as alegações da defesa, as provas carreadas pela acusação me fazem crer que a integralização das ações não se deu de fato em moeda corrente

nacional, mas sim em bens, no caso o ativo intangível representado pelos direitos econômicos de 59 atletas vinculados ao Paraná Clube. É o que se infere do Memorando de Entendimento celebrado entre a Atletas e o Paraná Clube em 25.2.1013, que assim dispôs (fl. 143):

*"[....] A COMPANHIA pretende adquirir da PRIMEIRA SIGNATÁRIA (Paraná Clube) os seus **ATIVOS INTANGÍVEIS**, retratados nos itens 10 e 11, pelo valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).*

Para tanto, haverá o aumento de capital da COMPANHIA com a emissão primária de mais 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias nominativas

[....]

[...]

***Com a subscrição e entrada do capital representado pelos direitos econômicos previstos no item 10 e 11, a PRIMEIRA SIGNATÁRIA entra na composição acionária da empresa, figurando como novo CONTROLADOR DIRETO, com a propriedade de 66,66% do capital votante da ATLETAS BRASILEIROS, e 33,33% da composição acionária ao atual controlador e demais acionistas.**"* (grifamos).

13. A própria defesa se contradiz ao afirmar que o Memorando de Entendimento dispunha que *"para o Clube poder exercer a aquisição do controle, teriam que, em contrapartida, vender a totalidade de seus direitos econômicos em carteira, relativos a seus contratos de trabalho firmados com atletas profissionais regularmente inscritos e devidamente registrados na federação desportiva, mais especificamente, 59 destes contratos vigentes, válidos e adimplidos, ao valor previamente acertado de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)."* (fls. 309).

14. E, como visto, o "comprador" dos referidos direitos econômicos em carteira do Paraná Clube foi a própria Atletas que, em contrapartida, emitiu novas ações em aumento de capital no exato valor pelo qual "adquiriu" tais direitos, possibilitando ao Paraná Clube a aquisição de seu controle acionário. Toda a operação ocorreu na mesma data, decerto não por coincidência, mas porque previamente acordado entre as partes.

15. Não por outra razão que se deliberou, na AGE da Atletas, realizada em 22.3.2013 (Ata às fls. 48 a 50), o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 1.200.000,00 e a concomitante autorização para *"formalizar todos os procedimentos pertinentes às deliberações junto ao Paraná, inclusive a assinatura do contrato de Cessão Integral dos Direitos Econômicos Oriundos de Contratos de Atletas de Futebol e Outras Avenças para a aquisição dos direitos econômicos da totalidade dos atletas do clube no valor de R\$ 1.200.000,00"*, exatamente o mesmo valor do aumento.

16. Nesse tocante, cumpre abrir parênteses para destacar que, posteriormente ao aumento de capital, foi realizada pela Companhia mensuração dos direitos dos atletas a valores justos, com fundamento no Pronunciamento Técnico CPC 46, aprovado pela Deliberação CVM nº 699, de 20 de dezembro de 2012, o que resultou no ajuste a maior de R\$31.600.000,00⁴ no patrimônio líquido da Atletas no 1º ITR/2013, atualizado para R\$ 31.751.067,00 no 2º ITR/2013, resultando, assim, no patrimônio líquido de R\$ 33.196.089,00, já descontados o saldo de prejuízos acumulados no período⁵.

17. Diante do exposto, entendo que assiste razão à acusação quanto ao não cumprimento, pelos acusados, do disposto no art. 170, §3º, c/c o art. 8º da Lei das S/A.

18. Com relação a não apresentação do tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013, nos termos exigidos pelo art. 171, §7º, da Lei das S/A, a defesa alega que o fato de a Companhia não ter ações negociadas em bolsa ou no mercado de balcão organizado impossibilitaria ambas as opções previstas no referido artigo.

19. Tendo a concordar com a defesa. O fato de a Atletas não possuir autorização para negociar suas ações em bolsa de valores acaba por retirar grande parte da eficácia da norma aposta no §7º do art. 171 da Lei das S/A. Entendo que, no caso concreto, o leilão das sobras em bolsa é obrigação inexigível, posto ser juridicamente impossível a sua concretização. O Colegiado da CVM, inclusive, já se manifestou pela desnecessidade da realização do leilão das sobras em bolsa naqueles casos em que o procedimento de leilão é incapaz de atingir seu fim, que é o de distribuição das "sobras de valores mobiliários não subscritos"⁶. Especificamente quanto ao rateio, verifica-se que não consta qualquer pedido de reserva de sobras tanto do Boletim quanto da lista de subscrição e que, nos termos consignados em ata, os acionistas renunciaram expressamente ao seu direito de preferência. Vale lembrar que a AGE contou com a presença de acionistas representando 100% das ações com direito a voto, que aprovaram o aumento de capital por unanimidade.

20. Adicionalmente, há que se sopesar o fato de que, diante dos entendimentos havidos entre a Administração da Atletas e o Paraná Clube previamente à deliberação do aumento de capital, conforme já abordado acima, muito provavelmente não se vislumbrava a possibilidade de as ações emitidas não serem integralmente subscritas por este último e, portanto, gerar sobras de ações não subscritas.

21. Entendo, outrossim, que a ausência de informação acerca do tratamento a ser concedido a eventuais sobras, nos termos do art. 171, §7º, da Lei das S/A, não trouxe qualquer prejuízo aos acionistas da Companhia que, friso, aprovaram por unanimidade o aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013.

22. Em vista das especificidades acima, entendo que a acusação nesse ponto não merece prosperar.

23. Com relação ao não envio da Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013, nos termos exigidos pelo art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, a defesa alega que a Atletas não estaria sujeita ao disposto na referida Instrução, já que não possuía ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão, conforme inteligência de seu art. 1º, parágrafo único.

24. Ressalto, de plano, que a discussão reside exatamente no escopo de aplicação da Instrução CVM nº 481/09, conforme abordarei a seguir.

25. À época dos fatos, o art. 1º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 481/09 dispunha que a mesma se aplicava "*exclusivamente a companhias abertas que possuam ações admitidas à negociação em mercados regulamentados.*", situação na qual, segundo a acusação, inseria-se a Atletas, por entender que, a partir do momento

em que a Companhia obteve o seu registro de companhia aberta perante a CVM (em 03.9.2012, na categoria A), já estaria autorizada a negociar quaisquer valores mobiliários de sua emissão.

26. Ocorre que a redação do citado art. 1º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 481/09 foi alterado posteriormente pela Instrução CVM nº 561, de 07.4.2014, passando a conter a seguinte redação: *"Esta Instrução se aplica exclusivamente a companhias abertas registradas na categoria A e autorizadas por entidade administradora de mercado à negociação de ações em bolsa de valores"*. Vale dizer, procedeu-se à alteração do escopo de incidência da norma, que passou a ser mais restrita.

27. As consequências da referida alteração foram recentemente objeto de apreciação pelo Colegiado por ocasião do julgamento do PAS CVM nº RJ2012/1730, em que se aplicou o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do voto da Diretora Relatora Luciana Dias, abaixo transcrito:

"7. Por meio das novas regras, a CVM promoveu um ajuste de calibragem da Instrução CVM nº 481, de 2009, cujas exigências relacionadas à divulgação de informações não seriam proporcionais às companhias registradas na categoria B ou que, mesmo quando registradas na categoria A, não tivessem suas ações admitidas à negociação em mercados de bolsa.

8. No presente processo, discute-se a divulgação de informações por uma companhia que se encontra justamente em uma dessas situações. Não obstante ser registrada na CVM como categoria A, a Petrolusa não tinha, à época dos fatos - e ainda não tem - autorização de entidade administradora de mercado de bolsa para a negociação das ações de sua emissão.

9. Assim, considerando o status da Companhia, em conjunto com os motivos que levaram a CVM a dispensar a observação, por sociedades que se encontram em situação semelhante, da norma identificada pela SEP como objeto de infração, entendo ser adequado aplicar ao presente caso o princípio da retroatividade da norma mais benéfica ao Acusado.

10. Como consequência, considero possível afastar a punição por conduta que deixou de ser considerada por esta Autarquia como irregular e voto pela absolvição do Acusado."

28. Nos termos do citado precedente, ao valer-se do princípio da retroatividade da norma mais benéfica ao acusado, extraída do direito penal e fonte de inspiração para diversos institutos do processo administrativo sancionador, entendo ter o Colegiado posto termo à controvérsia em caráter definitivo. E, dado que a Atletas se enquadra exatamente na situação em tela, considero que também aqui é possível afastar-se a punição dos acusados por descumprimento da Instrução CVM nº 481/09.

29. Por tudo o que foi exposto, e considerando as especificidades do caso concreto, em especial: (i) a aprovação do aumento do capital social da *Atletas Brasileiros S.A.*, deliberado na AGE de 22.03.2013, por acionistas representando 100% das ações com direito a voto; e (ii) o fato de a Companhia, embora registrada nesta CVM na categoria

A, não possuir autorização para negociação de suas ações em bolsa de valores, voto nos seguintes termos:

- a. Pela **condenação** de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A. às seguintes penalidades:
 - i. multa individual no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, quanto à imputação de infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º, da Lei nº 6.404/76, pela não apresentação do laudo de avaliação dos bens utilizados para subscrever o aumento de capital deliberado na AGE de 22.3.2013;
 - ii. multa individual no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, quanto à imputação de infração ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, pela não apresentação do critério para o cálculo do preço de emissão das ações; e
 - iii. multa individual no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.º 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1º deste mesmo artigo, quanto à imputação de infração ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, pela não apresentação da justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.
- b. pela **absolvição** de Alexandre Souza de Azambuja, Walid Nicolas Assad e Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A., das seguintes imputações:
 - i. Infração ao art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76, por não terem apresentado, no que diz respeito ao aumento de capital deliberado em 22.3.2013, o tratamento que seria dado às eventuais sobras decorrentes do aludido aumento; e
 - ii. Infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 481/09, pelo não envio da Proposta de Administração previamente à realização da AGE de 22.3.2013.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹"Art. 135 (...) § 3º Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembléia-geral."

² Também o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2012 já assim dispunha.

³ Levantamento efetuado no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/7767 (Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 02.04.2013).

⁴ Calculado pelos preços de venda dos direitos econômicos de cada atleta, considerando os preços praticados habitualmente em negócios que envolvem a transferência de propriedade de direitos econômicos (vide notas explicativas números 6 e 8 "e" do 1º ITR/2013).

⁵ Segundo Notas Explicativas constantes nos 1º e 2º ITRs do exercício social de 2013.

⁶ Vide voto proferido pelo Diretor Otávio Yazbek no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2012/4172 (Reunião do Colegiado de 10.07.2012).

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/11113 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/11113 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/11113 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE